

دليل المرشح

#نلبي - الواجب



77277277

WWW.VOTE.BH



مقدمة

رغبةً في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي، كفل دستور مملكة البحرين المعدل الصادر عام 2002 حق الانتخاب والترشيح حين نص في المادة (1/هـ) منه على أن "للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون..."، ويعد الانتخاب والترشح حقان لازمان لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً.

ولا شك أن إلمام المرشح ووكلائه وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح أن يلتزم بها، يعظم من فرص نجاحه في الانتخابات.

ويهدف دليل المرشح إلى توعية المرشح بكل ما يتعلق بحق الترشيح، وإحاطته ووكلائه وقيادات حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية وعلى الأخص المسائل المتعلقة بحق الترشيح.



الترشيح لعضوية مجلس النواب

شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب:

يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بمجلس النواب الشروط الآتية:

- 1 - أن يكون بحرينياً، وأن يمضى على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
- 2 - أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
- 3 - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، ويتم التحقق من هذا الشرط من خلال شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية.
- 4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- ويراعى أن حصول المرشح على مؤهل دراسي يدل على إتمام مرحلة دراسية يعد بمثابة قرينة على إجادته القراءة والكتابة، ويجوز عند عدم وجود المؤهل الدراسي استكتاب المرشح للتحقق من استيفاء هذا الشرط.
- 5 - ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
- 6 - ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.
- 7- ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ردَّ إليه اعتباره.
- 8- ألا يكون محكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
- 9- ألا يكون من قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.



- 10- ألا يكون ممن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
- 11 - ألا يكون محكوم عليه بالإدانة استناداً للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ما لم يرد إليه اعتباره.
- 12- أن يرفق المرشح بطلب الترشيح إيصال يفيد إيداع مبلغ مائتي دينار لخزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

آلية تقديم طلب الترشيح:

- يقدم طلب الترشيح في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2018/10/17 وحتى يوم الأحد الموافق 2018/10/21.
- ويقوم المرشح بملء طلب الترشيح ويرفق به المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس النواب.
- ويمكن الاطلاع على أنموذج طلب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشيح:

- 1- نسخة من جواز السفر.
- 2- نسخة من بطاقة الهوية.
- 3- نسخة من شهادة الميلاد لمواليد عام 1988.
- 4- صورة شخصية (مقاس 4×6 سم) عدد 2 + نسخة إلكترونية.
- 5- إيصال بإيداع مبلغ 200 دينار في خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسيتواجد موظف من الوزارة بمقر اللجان الإشرافية لاستلام هذه المبالغ.
- 6- نسخة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه إن وجد، ويجوز عند عدم وجود المؤهل الدراسي أن تقوم اللجنة باستكتاب المرشح للتحقق من استيفاء إجادة القراءة والكتابة.
- 7- السيرة الذاتية بما لا يزيد على 300 كلمة، ويفضل أن تكون في شكل إلكتروني إن وجد، وتكون باللغة العربية.



أماكن تقديم طلبات الترشيح:

يقدم طلب الترشيح أمام اللجنة الإشرافية التابعة لها الدائرة الانتخابية التي يُرغب بالترشح بها، في مقار اللجان الإشرافية التالية:

محافظة العاصمة	مدرسة خولة الثانوية للبنات.
محافظة المحرق	مدرسة الهداية الخليفة الثانوية للبنين.
المحافظة الشمالية	مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات.
المحافظة الجنوبية	مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات.

يتعين على لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب مراعاة ما يلي:

- 1- أن يُقدّم طلب الترشيح على الأنموذج المعد لذلك، ولا يجوز أن يتضمن أية عبارات أو بيانات غير محددة في ذلك الأنموذج وإلا كان غير مقبول.
- 2- يتم قيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها في سجل خاص لهذا الغرض، وإعطاء مقدم الطلب إيصالاً عنه.
- 3- تستمر اللجنة في قبول طلبات الترشيح حتى التاريخ المحدد لقفل باب الترشيح، ثم تقوم عقب قفل باب الترشيح بإعداد كشوف بأسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.

عرض كشوف المرشحين:

متى قامت لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بإعداد كشوف المرشحين في الدوائر الانتخابية الداخلة في اختصاصها، وجب أن يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين في تلك الدائرة، وذلك لمدة الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح.



الاعتراض على كشوف المرشحين:

- 1- يحق لكل من تقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته الانتخابية.
- 2- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة عرض كشوف المرشحين، وذلك على النموذج المعد لذلك أمام اللجنة الإشرافية التي تتبعها الدائرة الانتخابية لكل من المرشح المعارض والمعارض عليه، ومرفقاً به المستندات الثبوتية التي تؤيد طلب الاعتراض.
- ويمكن الاطلاع على أنموذج طلب الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh
- 3- يتعين على اللجنة أن تفصل في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً ضمناً بالرفض.
- 4- يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض - الصريح أو الضمني - خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
- 5- عقب انقضاء المواعيد السابقة تعد اللجنة كشوفاً نهائياً بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية التابعة لها، وذلك على أنموذج المعد لهذا الغرض.
- 6- تعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية.

حقوق المرشح لعضوية مجلس النواب:

يحق للمرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:

- 1- الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.
- 2- الحصول على إفادة من لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بقبول ترشيحه لتقديمها إلى جهة عمله - إن كان موظفاً - لمنحه إجازة بدون راتب، إذا لم يكن له رصيد كافٍ من الإجازات، وتبدأ الإجازة من اليوم التالي لقفّل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة.



- 3- اختيار (2) من الناخبين المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكلاء له لدى لجان الاقتراع والفرز.
- 4- القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويمكن الاطلاع على هذه القوانين وتعديلاتها، من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.
- 5- أن يدخل هو أو وكيله المعتمد لدى لجنة الاقتراع والفرز إلى مركز الاقتراع التابع لدائرته الانتخابية أو اللجان العامة أثناء الاقتراع وأن يراقب سير العملية الانتخابية وأن يحضر عملية الفرز، وذلك فيما عدا مداولات اللجنة.
- 6- الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.

وكيل المرشح:

- يحق للمرشح أن يختار (2) من الناخبين من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكلاء له لدى لجان الاقتراع والفرز، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله إلى اللجنة الإشرافية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به:
- 1- نسخة من بطاقة الهوية لوكيل المرشح وصورتان شخصيتان له.
 - 2- نسخة من إيصال الترشح.
- ولا يلزم حضور الوكيل مع المرشح عند تقديمه بطلب التوكيل.
- ويحق للمرشح تغيير الوكيل شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء الموعد النهائي لقبول طلبات الوكلاء.
- ويمكن الاطلاع على نموذج طلب التوكيل عن المرشح من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.



التنازل عن الترشح:

يحق للمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار كتابي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به:

1- نسخة من بطاقة الهوية للمرشح.

2- نسخة من إيصال الترشح.

ويقدم الطلب إلى اللجنة الإشرافية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويتعين على اللجنة أن تتحقق من شخصية المتنازل، وتقوم بإثبات هذا التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مركز الاقتراع في الدائرة المرشح فيها، وتنتشر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.

ويمكن الاطلاع على نموذج اخطار التنازل من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.

الدعاية الانتخابية:

تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشح وفقاً للضوابط الآتية:

1 - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:

(أ) الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

(ب) احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

(ج) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.

(د) الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.

(هـ) الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.

2 - تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.



- 3 - يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
- 4 - يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية:
- (أ) المساجد والمآتم وغيرها من أماكن العبادة.
 - (ب) الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
 - (ج) الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
 - (د) النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
 - (هـ) أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
 - (و) مقر اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
 - (ز) الجسور والأنفاق والدورات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها والأرصفة والأشجار.
 - (ح) وسائل النقل والمركبات العامة.
- 5 - للمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة.
- 6- تعفى الإعلانات والبيانات الانتخابية من الترخيص والرسوم.
- 7 - يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقر اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
- 8 - لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
- 9- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، على المنشآت والمباني الخاصة، وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك.



- 10- يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشارات الضوئية.
- 11- يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
- 12 - يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
- 13- يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.
- 14- على كافة وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين.
- 15 - يجب وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في جميع أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

جرائم الدعاية الانتخابية:

- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة من جرائم الدعاية الانتخابية سالفه الذكر، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتُكبت أية جريمة من جرائم الدعاية الانتخابية المشار إليها باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.
- 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها اللذين يقومون بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.



3- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جرائم الدعاية الانتخابية سالفة الذكر .

إجراءات إعلان النتيجة:

- 1- يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
- 2- إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا مرشح واحد، أو لم يبق إلا هذا المرشح لأي سبب كان، أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فوز هذا المرشح بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في تلك الدائرة.
- 3- بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع من مختلف اللجان الفرعية واللجان العامة واللجان الخارجية إلى المناطق الانتخابية، تقوم لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل منطقة بمراجعتها وتجميع نتائج فرز اللجنة الفرعية مع اللجان العامة واللجان الخارجية، ثم يعلن رئيس اللجنة نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.
- 4- ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
- 5- تحرر لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب محضراً لكل دائرة انتخابية داخلية في نطاق اختصاصها، تثبت فيه مجموع الناخبين المقيدون في الدائرة من واقع جدول الناخبين، ومجموع الناخبين الذين حضروا وأدلو بأصواتهم، ومجموع الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات الباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في تلك الدائرة، ويوقع المحضر من رئيس وأمين السر بها ويختم بختم اللجنة.



6- ترسل اللجنة المحاضر التي حررتها مع جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإخطار الفائزين بالعضوية.



الترشيح لعضوية المجالس البلدية

شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية:

يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي الشروط الآتية:

- 1 - أن يكون المرشح بحريني الجنسية.
 - 2 - أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
 - 3 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- ويراعى أن حصول المرشح على مؤهل دراسي يدل على إتمام مرحلة دراسية يعد بمثابة قرينة على إجادة القراءة والكتابة، ويجوز عند عدم وجود المؤهل الدراسي استكتاب المرشح للتحقق من استيفاء هذا الشرط.
- 4 - أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وبالتالي يحرم من الترشح لعضوية المجالس البلدية كل من يحرم من حقه في الانتخاب والترشح استناداً لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
 - 5 - ألا يكون محكوم عليه بالإدانة استناداً للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ما لم يرد إليه اعتباره.
 - 6 - أن يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
 - 7 - أن يكون المرشح قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً، وأن يرفق بطلب الترشح ما يفيد ذلك.
 - 8 - أن يكون طلب الترشح مشفوعاً بتزكية عشرة ناخبين من الدائرة الانتخابية التي يريد الترشح فيها، ولا يجوز للناخب أن يزكى أكثر من مرشح.
 - 9 - أن يرفق المرشح بطلب الترشح إيصال يفيد إيداع مبلغ مقداره خمسون ديناراً في خزانة البلدية.



آلية تقديم طلب الترشيح:

يقدم طلب الترشح في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2018/10/17 وحتى يوم الأحد الموافق 2018/10/21.

ويقوم المرشح بملء طلب الترشيح ويرفق به المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية المجالس البلدية، ويمكن الاطلاع على أنموذج طلب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشيح:

- 1 - نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية.
- 2 - نسخة من شهادة الميلاد لموالميد عام 1988.
- 3 - إيصال بإيداع مبلغ 50 ديناراً في خزانة البلدية، وسيتواجد موظف من البلدية بمقر اللجان الإشرافية لاستلام هذه المبالغ.
- 4 - صورة شخصية (مقاس 4×6 سم) عدد 2 + نسخة إلكترونية.
- 5 - إفادة بسداد الرسوم البلدية المستحقة أو أنه غير مكلف بها، وسيتواجد موظف من البلدية لإصدار هذه الإفادة.
- 6 - تزكية من قبل عشرة ناخبين من ذات الدائرة مصحوبة بنسخ من بطاقات هويتهم، ولا يشترط الحضور الشخصي للمزكين.
- 7 - نسخة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه إن وجد.
- 8 - السيرة الذاتية بما لا يزيد على 300 كلمة، ويفضل أن تكون في شكل إلكتروني إن وجد.



أماكن تقديم طلبات الترشيح:

يقدم طلب الترشيح أمام اللجنة الإشرافية التابعة لها الدائرة الانتخابية التي يُرغب بالترشح بها، في مقار اللجان الإشرافية التالية:

محافظة العاصمة	مدرسة خولة الثانوية للبنات.
محافظة المحرق	مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين.
المحافظة الشمالية	مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات.
المحافظة الجنوبية	مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات.

يتعين على لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية مراعاة ما يلي:

- 1- أن يقدم طلب الترشيح على الأنموذج المعد لذلك، ولا يجوز أن يتضمن أية عبارات أو بيانات غير محددة في ذلك الأنموذج.
- 2- يتم قيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها في سجل خاص لهذا الغرض، وإعطاء مقدم الطلب إيصالاً عنه.
- 3- تستمر اللجنة في قبول طلبات الترشيح حتى التاريخ المحدد لقفل باب الترشيح، ثم تقوم عقب قفل باب الترشيح بإعداد كشوف بأسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.

عرض كشوف المرشحين:

متى قامت لجنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بإعداد كشوف المرشحين في الدوائر الانتخابية الداخلة في اختصاصها وجب مراعاة ما يلي:

- 1- يعرض في مقر البلدية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها، وذلك لمدة الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح.
- 2- يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في إحدى وسائل النشر المحلية.



الاعتراض على كشوف المرشحين:

- 1- يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطلب من لجنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين.
- 2- يقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك أمام اللجنة الإشرافية التي تتبعها الدائرة الانتخابية لكل من المرشح المعارض والمعارض عليه، مرفقاً به المستندات الثبوتية التي تؤيد طلب الاعتراض.
- 3- ويمكن الاطلاع على النموذج طلب الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.
- 3- يتعين على اللجنة أن تفصل في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً ضمناً بالرفض.
- 4- يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض - الصريح أو الضمني - خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
- 5- عقب انقضاء المواعيد السابقة تعد اللجنة كشوفاً نهائياً بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية التابعة لها، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
- 6- تعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية.

حقوق المرشحين لعضوية المجالس البلدية:

يحق للمرشحين لعضوية المجالس البلدية ما يلي:

- 1- أن يحصل على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.
- 2- أن يحصل على إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، ويجوز للعضو أن يعود إلى مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته.
- 3- أن يقوم بالدعاية الانتخابية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وللضوابط المنصوص عليها في القرار رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية للانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.



- 4- أن يدخل هو أو وكيله المعتمد لدى لجنة الاقتراع والفرز إلى مركز الاقتراع أثناء الاقتراع وأن يحضر عملية الفرز، وذلك فيما عدا مداوالات اللجنة.
- 5- أن يطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.

وكيل المرشح:

- يحق للمرشح أن يختار (2) من الناخبين من المقيدین في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكلاء له لدى لجان الاقتراع والفرز، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله إلى اللجنة الإشرافية التابعة لها دائرته الانتخابية، قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به:
- 1- نسخة من بطاقة الهوية لوكيل المرشح وصورتان شخصيتان له.
 - 2- نسخة من إيصال الترشيح.
- ولا يلزم حضور الوكيل مع المرشح عند تقديمه بطلب التوكيل.
- ويحق للمرشح تغيير الوكيل شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء الموعد النهائي لقبول طلبات الوكلاء.
- ويمكن الاطلاع على أنموذج طلب التوكيل عن المرشح من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.

التنازل عن الترشيح:

- يحق للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار كتابي على أنموذج المعد لهذا الغرض، يقدم إلى اللجنة الإشرافية التابعة لها دائرته الانتخابية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويتعين على اللجنة أن تتحقق من شخصية المتنازل، وتقوم بإثبات هذا التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مركز الاقتراع في الدائرة المرشح فيها، وتنشر البلدية إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.
- ويمكن الاطلاع على أنموذج اخطار التنازل من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.



الدعاية الانتخابية:

- 1- على كل مرشح إتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- 2- لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
- 3- يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية:
 - (أ) المساجد والمآتم وغيرها من أماكن العبادة.
 - (ب) الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
 - (ج) الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
 - (د) النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
 - (هـ) أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
 - (و) مقر اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
 - (ز) الجسور والأنفاق والدورات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها والأرصفة والأشجار.
 - (ح) وسائل النقل والمركبات العامة.
- 4- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقر اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
- 5- لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الاعلانات والبيانات الانتخابية، بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل.
- 6- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، على المنشآت والمباني الخاصة، وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك.



- 7 - يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشارات الضوئية.
- 8- توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الجرائم الانتخابية:

- 1- يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية بياشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المقررة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
- 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات.

إجراءات إعلان النتيجة:

- 1- يكون انتخاب أعضاء المجالس البلدية طبقاً لنظام الانتخاب الفردي، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
- 2- إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي في دائرة انتخابية إلا مرشح واحد، أو لم يبق إلا هذا المرشح لأي سبب كان، أعلن فوز هذا المرشح بالتزكية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في تلك الدائرة.
- 3- بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع من مختلف اللجان الفرعية واللجان العامة إلى لجنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة، تقوم اللجنة بمراجعتها وتجميع نتائج فرز اللجنة الفرعية مع اللجان العامة.
- 4- ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر



عدد من الأصوات وعند التساوي في الأصوات تجرى القرعة فيما بينهما بمعرفة رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

5- تحرر لجنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية محضراً لكل دائرة انتخابية داخلية في نطاق اختصاصها، تثبت فيه مجموع الناخبين المقيدين في الدائرة من واقع جدول الناخبين، ومجموع الناخبين الذين حضروا وأدلو بأصواتهم، ومجموع الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات الباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في تلك الدائرة، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر بها، ويختم بختم اللجنة.

6- يعلن رئيس لجنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها.

7- ترسل نسخة من النتيجة العامة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي.



الفهرس

3	مقدمة.....
---	------------

الترشيح لعضوية مجلس النواب:

4	شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب.....
5	آلية تقديم طلب الترشيح.....
5	المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشيح.....
6	أماكن تقديم طلبات الترشيح.....
6	عرض كشوف المرشحين.....
7	الاعتراض على كشوف المرشحين.....
7	حقوق المرشحين لعضوية مجلس النواب.....
8	وكيل المرشح.....
9	التنازل عن الترشيح.....
9	الدعاية الانتخابية.....
11	جرائم الدعاية الانتخابية.....
12	إجراءات إعلان النتيجة.....

الترشيح لعضوية المجالس البلدية:

14	شروط الترشيح لعضوية المجالس البلدية.....
15	آلية تقديم طلب الترشيح.....
15	أماكن تقديم طلبات الترشيح.....
16	المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشيح.....
16	عرض كشوف المرشحين.....
17	الاعتراض على كشوف المرشحين.....
17	حقوق المرشحين لعضوية المجالس البلدية.....



18	وكيل المرشح.....
18	التنازل عن الترشح.....
19	الدعاية الانتخابية.....
20	الجرائم الانتخابية.....
20	إجراءات إعلان النتيجة.....



هيئة التشريع والإفتاء القانوني
Legislation & Legal Opinion Commission

#نلبي _ الواجب

WWW.VOTE.BH

إعداد
اللجنة القانونية للانتخابات 2018